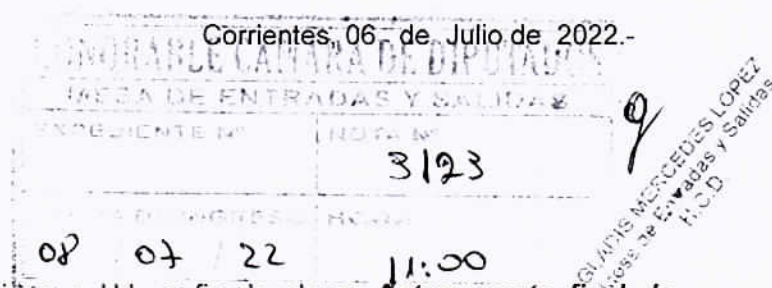




Sr. PRESIDENTE
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
PROVINCIA DE CORRIENTES
Dr. PEDRO GERARDO CASSANI
S _____ / _____ D



Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de elevar **Anteproyecto final de Reformas a la ley 5822 de "Aranceles y Honorarios para Abogados y Procuradores de la Provincia de Corrientes"** y que fuera elaborado por la Comisión Especial Redactora, conformada por abogados de la matrícula, jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Dicha comisión, que fuera creada por el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia de Corrientes (Art. 45 a 48 del Decreto Ley 119/01) en su anterior conformación, fue la encargada de elaborar un texto acorde con las recientes reformas a los Códigos Procesales de la Provincia de Corrientes (CODIGO PROCESAL PENAL; CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL; CODIGO PROCESAL DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) y teniendo en miras también los próximos proyectos de reforma que cuentan con media sanción legislativa (CODIGO PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; CODIGO DE PROCEDIMIENTOS LABORALES), adaptando el articulado de la ley arancelaria a los nuevos tipos de procesos e institutos creados en los referidos cuerpos legales, estableciendo las pautas para la fijación de un honorario mínimo lo que contribuirá a que los Abogados y Procuradores, que ejercen y cumplen funciones en el ámbito de la provincia de Corrientes, tengan una regulación de honorarios, justa, digna, y de respeto por su trabajo profesional, en pos del mejoramiento del servicio de justicia.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo con atenta y distinguida consideración.


Dra. Lilian Sawoczka
Presidente
C.S.C.A.P.C.



COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS
de la Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes



Colegio Público de Abogados
de la Circunscripción Judicial
de la Provincia de Corrientes



COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS
de la Circunscripción Judicial



EDIFICIO DE
ABOGADOS
de la Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes



Colegio de Abogados
de la Circunscripción Judicial



Corrientes, 04 de julio de 2022.-

RESOLUCIÓN N° 002/2022.

Y VISTO:

El Anteproyecto de Reformas a la Ley 5822 de ARANCELES Y HONORARIOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, elaborado por la Comisión Especial Redactora, remitido a este Consejo Superior para su nueva aprobación.

Y CONSIDERANDO:

Que en fecha 4/11/2021 el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia de Corrientes, había aprobado el Anteproyecto de Reformas a la Ley 5822 de ARANCELES Y HONORARIOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, elaborado por la Comisión Especial Redactora de reformas a la actual Ley 5822, creada por los cinco Colegios Públicos de Abogados de la Provincia de Corrientes, y conformada por abogados de la matrícula, jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Con posterioridad surgieron inquietudes sobre puntos no tratados en esa primera oportunidad, dándose intervención nuevamente a la referida Comisión Especial, la cual elaboró el anteproyecto final, el cual es remitido a este Consejo Superior para su nueva aprobación.

Que teniendo en cuenta los mismos argumentos vertidos en la resolución anterior en el sentido que las recientes reformas a los Códigos Procesales de la Provincia de Corrientes que ya se han convertido en ley (CODIGO PROCESAL PENAL; CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL; CODIGO PROCESAL DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE FAMILIA) y los próximos proyectos de reforma que cuentan con media sanción legislativa (CODIGO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; CODIGO DE PROCEDIMIENTOS LABORALES) han generado la imperiosa necesidad de adaptar la ley arancelaria a los nuevos tipos de procesos e institutos creados en los referidos cuerpos legales.

Que analizado el anteproyecto final por el Consejo Superior reunido en pleno, con la plena convicción de que el mismo contribuirá a que los Abogados y Procuradores, que



COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS
de la Provincia de Corrientes



Colegio Público de Abogados
de la Sala Circunscripción Judicial
de la Provincia de Corrientes



ejercen y cumplen funciones en el ámbito de la provincia de Corrientes, tengan una regulación de honorarios, justa, digna, y de respeto por su trabajo profesional, en pos del mejoramiento del servicio de justicia, estableciendo las pautas para la fijación de un honorario mínimo, ya que la labor profesional tiene una base remuneratoria debajo de la cual se afectan grandemente el decoro y la dignidad.

EL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

RESUELVE:

1°) **APROBAR** el Anteproyecto final de Reforma a la Ley 5822 de ARANCELES Y HONORARIOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, el que como ANEXO I forma parte del presente.

2°) **RECONOCER** por la destacada labor en la redacción del anteproyecto de Reforma a la Ley 5822 a los miembros integrantes de la Comisión Especial Redactora, cuyos nombres se hallan en el Anexo II de la presente.

3°) **REGISTRESE y ARCHÍVESE.**



LILIAN SAWOCZKA
Col Abog 1°

DANIELA BONAVIDITA
Col Abog 2°

JOSÉ COSTAGUTA
Col Abog 3°



SUSANA RAGGIO
Col Abog 4°



LUIS REGGIARDO
Col Abog 5°

Suscriben: Presidente: Dra. Lilian Sawoczka (Primera Circunscripción)- Vicepresidente: Dr. Luis Alfredo Reggiardo (Quinta Circunscripción) - Vocal titular: Dra. Susana Raggio (Cuarta Circunscripción)- Vocal titular: Dra. Daniela Bonavitta (Segunda Circunscripción)- Vocal titular: Dr. José Miguel Costaguta (Tercera Circunscripción). Suplentes: Dr. Jose Pedro Cotelo (Primera Circunscripción). Dr. Horacio Alonso (Tercera Circunscripción). Dr. Martín Confalonieri (Cuarta Circunscripción) Dr. Alejandro Soto (Quinta Circunscripción).

ANTEPROYECTO

REFORMA LEY 5822

ARANCELES Y HONORARIOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES

~

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1º. Reformase el texto de la ley 5822 de Aranceles y Honorarios para Abogados y Procuradores conforme se determina en las siguientes disposiciones. El texto ordenado que como Anexo forma parte de la presente ley, regirá sobre las tareas profesionales desplegadas a partir de su vigencia, incluidas las practicadas en las etapas procesales que estuvieren en curso de ejecución.

1. Agregase como **segundo párrafo** del **artículo 1º**, el siguiente texto:

“Los honorarios tienen carácter alimentario y deben ser abonados en su totalidad por el obligado al pago. Para su regulación y cobro se aplicará exclusivamente esta ley provincial, no pudiendo ser disminuido por ninguna otra norma que no sea provincial”.

2. Modifícase el **inciso a)** del **artículo 5º** quedando redactado del siguiente modo:

“a) el monto del proceso, monto de capital, más intereses y depreciación monetaria si correspondiera, si fuere susceptible de apreciación pecuniaria”.

3. Suprimanse los **dos últimos párrafos** del **artículo 6º**.

4. Modifícanse los **dos últimos párrafos** del **artículo 7º**, e incorpórase un **último párrafo**, conforme los siguientes textos:

“El Superior Tribunal de Justicia determinará el valor del “jus”, haciéndolo de forma inmediata ante variaciones de la asignación mensual tomada por referencia.

“En ningún caso los honorarios de los abogados serán regulados por la labor desplegada en toda la extensión del proceso judicial en primera instancia, salvo disposición especial, en sumas inferiores a la equivalente al momento de la regulación a treinta (30) “jus”.

“Si la labor del abogado no se desplegará en toda la extensión del proceso judicial, en ningún caso los honorarios se regularán en sumas inferiores al honorario mínimo proporcional correspondiente”.

5. Modifícase el **artículo 12** quedando redactado con el siguiente texto:

“Los profesionales que actuaren en asuntos o procesos propios, percibirán sus honorarios de las partes contrarias, si éstas fueren condenadas a pagar las costas; incluyendo el derecho procuratorio, en caso de corresponder”.

6. Modifícase el **artículo 21** quedando redactado con el siguiente texto, de cuyo título se suprimirá *contravencionales*:

“En el proceso arbitral se tomará como base para la regulación de los honorarios profesionales el monto de la relación jurídica contractual o no contractual sometido a arbitraje, de acuerdo a las pautas establecidas en la presente ley, tanto que fuera de monto determinado o indeterminado y de conformidad al artículo 42.

“El árbitro o el Tribunal arbitral al decidir la controversia deberán regular los honorarios de los profesionales del derecho, conforme a dichas pautas.

“El árbitro, Tribunal o institución arbitral recibirán una retribución equivalente al 80% de los honorarios regulados a los profesionales de la parte vencedora, salvo disposición contractual en contrario”.

7. Incorpórese como **artículo 21 bis**, el siguiente texto, cuyo título será *Mediación y conciliación*:

“En las actuaciones de mediación los honorarios de los abogados de las partes no podrán ser inferior a cinco (5) “jus”.

“Si las partes arribasen a un acuerdo en la mediación o a una conciliación en cualquier etapa del proceso, a los fines de la regulación de honorarios se considerará tramitado un proceso completo. En estos casos, se aplicarán las pautas del primer párrafo del artículo 6º, considerando a ambas partes vencedoras”.

8. Modifícase el **artículo 23** quedando redactado con el siguiente texto:

“Salvo disposición especial de esta ley, se considerará monto del proceso, la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvención o lo que resulte de la sentencia si fuere mayor, con más intereses y depreciación monetaria si correspondiere, calculado al momento de la regulación.

“El mismo criterio se aplicará en caso de rechazo total o parcial de la demanda.

“Si la demanda progresa parcialmente, el honorario del abogado del actor se determinará considerándolo vencedor por el monto admitido y vencido por el rechazado

y el del abogado del demandado se le fijará considerándolo vencido por el monto admitido y vencedor por el rechazado.

“Si la demanda es rechazada totalmente se computará el monto reclamado en ella”.

9. Modifícase el **primer párrafo** del **artículo 26** quedando redactado con el siguiente texto:

“Cuando para la determinación del monto del proceso debiera establecerse el valor de bienes muebles o inmuebles, el tribunal correrá vista al profesional y al obligado al pago del honorario, para que en el plazo de cinco (5) días estimen dichos valores; el silencio se interpretará como aceptación de los valores estimados por la otra parte”.

10. Sustitúyase el **artículo 28** por el siguiente texto cuyo título será *Procesos monitorios*:

“En los procesos monitorios se aplicará, sobre el monto del proceso, el treinta y tres por ciento (33%) de las pautas del artículo 6º de la presente ley, no pudiendo el honorario ser inferior a diez (10) “jus”.

11. Modifícase el **primer párrafo** del **artículo 29** quedando redactado con el siguiente texto:

“En los procesos por desalojo, el monto será el total de tres (3) años de alquiler; en caso que no existiere contrato, será el valor locativo estimado por igual plazo”.

12. Modifícase el **artículo 30** quedando redactado con el siguiente texto:

“En las medidas cautelares, ya sea que éstas tramiten autónomamente, en forma incidental o dentro del proceso, el monto del proceso será el valor que se asegurare y se aplicará el treinta y tres por ciento (33%) de las pautas del artículo 6º de la presente”.

13. Sustitúyase el texto del **artículo 33** quedando redactado del modo siguiente:

“I.- Procesos sin contenido económico: En los procesos sobre derecho de familia no susceptibles de apreciación pecuniaria, los honorarios mínimos que corresponderá regular a los profesionales por su actividad, será el equivalente al número de “jus” que a continuación se detallan:

- 1. Nulidad del matrimonio, sesenta (60) “jus”;*
- 2. Autorizaciones para contraer matrimonio, treinta (30) “jus”;*
- 3. Autorización supletoria para salir del país no contradictoria, veinte (20) “jus”; si fuere contradictoria, cuarenta (40) “jus”;*

4. Filiación e impugnación de la filiación, cuarenta (40) "jus"; si fuera post mortem, sesenta (60) "jus"; si se reclamase conjuntamente con daños y perjuicios, se aplicarán las reglas generales;
5. Delegación de la responsabilidad parental (artículos 643 y 657 del Código Civil y Comercial) no contradictoria veinte (20) "jus"; si fuere contradictoria cuarenta (40) "jus";
6. Cuidado personal cuarenta (40) "jus";
7. Derecho de comunicación cuarenta (40) "jus";
8. Privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental cuarenta (40) "jus";
9. Tutela no contradictoria, veinte (20) "jus"; si fuere contradictoria, cuarenta (40) "jus";
10. Restitución internacional de niños, ochenta (80) "jus";
11. Violencia familiar y de género, cuarenta (40) "jus";
12. Información sumaria, veinte (20) "jus";
13. Sistema de Protección integral de las niñas, niños o adolescentes y control de legalidad de las medidas excepcionales, cuarenta (40) "jus";
14. Declaración de situación de adoptabilidad, cuarenta (40) "jus";
15. Guarda con fines de adopción, cuarenta (40) "jus";
16. Adopción, cuarenta (40) "jus";
17. Etapa previa, veinte (20) "jus".

En los incidentes iniciados en cada uno de estos procesos, destinados a modificar lo resuelto o convenido en el expediente principal, los honorarios mínimos que corresponde percibir a los profesionales por su actividad se regularán respetando los mismos mínimos indicados en este artículo para el proceso principal.

II.- Procesos con contenido económico:

1. En los juicios de alimentos se fijarán los honorarios considerando como monto del proceso la cantidad a pagar por todo concepto durante dos (2) años. Se aplicarán las pautas establecidas en el artículo 6°.
En los incidentes de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se tomará como base la diferencia que resulte de la sentencia por el término de dos (2) años.
2. En los procesos de divorcio en los que no haya acuerdo sobre ningún efecto del mismo, el monto de la regulación no podrá ser inferior a veinte (20) "jus".
Cuando el proceso de divorcio culmine con el dictado de una sentencia homologatoria de uno o más efectos del divorcio, los honorarios regulados no podrán ser inferiores a cuarenta (40) "jus".
Si las partes arribasen a un acuerdo respecto de los bienes que integran la comunidad, el monto del proceso será el valor real y actualizado de dichos bienes y de acuerdo a la cuota parte que le fuera adjudicada a cada uno. En este caso se aplicarán las pautas del artículo 6° y los honorarios regulados no podrán ser inferiores a sesenta (60) "jus".

3. *En la liquidación de la comunidad de bienes que se ventile en juicio autónomo el monto del proceso será el valor real y actualizado de los bienes que la integran y de acuerdo a la cuota parte que le fuera adjudicada por sentencia. Se aplicarán las pautas establecidas en el artículo 6°. Igual regla se aplicará en los juicios de carácter patrimonial derivados del cese de unión convivencial.*
4. *En los procesos de atribución de la vivienda familiar, el monto del juicio será el importe equivalente a dos (2) años del monto de la renta compensatoria del inmueble si esta estuviere establecida en la sentencia. En ningún supuesto el honorario regulado podrá ser inferior a sesenta (60) "jus".*
En el trámite de la autorización supletoria en materia de bienes del matrimonio y las uniones convivenciales: El monto del proceso será el valor real y actual de los bienes objeto del juicio, aplicándose las pautas del artículo 6°.
5. *En los procesos o incidentes por compensación económica se aplicará lo establecido en el artículo 23.*

14. Incorpórese el **artículo 33bis**, el siguiente texto, cuyo título será previsionales:

"En los asuntos judiciales previsionales, los honorarios profesionales no podrán ser menores a veinte (20) "jus", más el derecho procuratorio establecido en artículo 8 de esta ley.

Por su parte, en los asuntos administrativos previsionales los honorarios serán el equivalente a la suma de dos meses de la prestación que al beneficiario-cliente corresponda."

15. Modifícase el **artículo 35** quedando redactado con el siguiente texto cuyo título será *Posesión, mensuras, deslindes, división de cosas comunes, escrituración*:

"En las acciones posesorias, mensuras, deslindes, división de cosas comunes y por escrituración, el monto del proceso será el valor de los bienes objeto del mismo, determinado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 26, si la actuación hubiere sido en beneficio general, y con relación a la cuota parte defendida, si la actuación sólo hubiere sido en beneficio del patrocinado".

16. Modifícase el **artículo 36** quedando redactado con el siguiente texto:

"En los incidentes, el honorario se regulará entre el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%) de lo que correspondiere al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudiere tener con la solución definitiva del proceso principal, no pudiendo el honorario ser inferior a la suma de veinte (20) "jus".

17. Sustitúyase el texto del **artículo 39** quedando redactado del modo siguiente y cuyo título será *Medidas autosatisfactivas*:

"En las medidas autosatisfactivas se aplicará lo dispuesto en el artículo 28".

18. Modifícase el **artículo 40** quedando redactado con el siguiente texto cuyo título será *Amparo, hábeas corpus y hábeas data*:

“En los procesos de amparo, los honorarios se regularán teniendo en consideración el interés patrimonial que se persigue salvaguardar si lo hubiere, sin perjuicio de otras pretensiones, aplicando las pautas establecidas en los artículos 6°, 8° y 23, no pudiendo en ningún caso los del profesional que asistiera a la parte vencedora ser inferiores a veinte (20) “jus”, ni los del que asistiera al vencido podrán superar el ochenta por ciento (80%) del monto que a aquel correspondiera.

En los procesos de hábeas corpus y hábeas data se regularán de acuerdo al artículo 43 de esta ley”.

19. Modifícase el **artículo 42** quedando redactado con el siguiente texto cuyo título será *Procesos ordinarios, ordinarios por audiencias, laborales y contenciosos administrativos*:

“Los procesos ordinarios, ordinarios por audiencias, laborales y contenciosos administrativos se considerarán divididos en tres (3) etapas. La primera, comprenderá la demanda o escrito de promoción, la reconvención y sus respectivas contestaciones; la segunda, la audiencia preliminar y las actuaciones sobre la prueba; y la tercera, la audiencia final, los alegatos y/o cualquier actuación posterior hasta la sentencia definitiva”.

20. Modifícase el **artículo 43** quedando redactado con el siguiente texto cuyo título será *Procesos sumarios, sumarísimos, procesos abreviados, facultativos e incidentes*:

“Los procesos sumarios, sumarísimos, procesos abreviados, facultativos e incidentes, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera comprenderá la demanda, la reconvención, sus respectivas contestaciones y el ofrecimiento de la prueba; la segunda, las actuaciones sobre producción de la prueba y demás diligencias hasta la sentencia definitiva”.

21. Modifícase el **artículo 44** quedando redactado con el siguiente texto:

“Los procesos de ejecución, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y la oposición de excepciones y su contestación; la segunda, las actuaciones sobre producción de la prueba y demás diligencias hasta la sentencia definitiva. Los honorarios no podrán ser inferiores a veinte (20) “jus”.

“Los honorarios por la ejecución de sentencia se regularán en el 30 % de los honorarios regulados por el proceso principal”.

22. Modifícase el **primer párrafo del artículo 45** quedando redactado con el siguiente texto:

“Los procesos por incapacidad, inhabilitación o rehabilitación, rendición de cuentas, mensura y deslinde, expropiación y demás procesos especiales que no tramitaren por el procedimiento ordinario u ordinario por audiencia, se considerarán divididos en dos (2) etapas”.

23. Sustitúyase el texto del **artículo 49** quedando redactado del modo siguiente y cuyo título será *Denuncia penal. Procedimiento penal. Principios generales*:

“La redacción de denuncia penal sin firma letrada en ningún caso será inferior a cinco (5) “jus”. En tanto que la presentación de denuncia penal con firma letrada en ningún caso será inferior a diez (10) “jus”.

“En la regulación del honorario profesional se tendrá en cuenta el monto del proceso, aplicándose al afecto las reglas generales de la presente ley. Cuando se carezca de base, el tribunal deberá tener en cuenta las siguientes pautas: el daño causado por el delito o el daño evitado que la imputación hubiera podido traer aparejada, la complejidad de la causa, la cantidad de imputados, víctimas y hechos que conforman el objeto procesal, la naturaleza y calificación del o los hechos atribuidos, el tiempo de duración del proceso y, especialmente, el éxito obtenido en función de las pretensiones de la parte que se defiende o represente, no pudiendo en ningún caso la regulación ser inferior a noventa (90) “jus” por la totalidad del proceso”.

24. Sustitúyase el texto del **artículo 50** quedando redactado del modo siguiente y cuyo título será *Proceso penal ordinario*:

“El proceso penal ordinario se dividirá en tres etapas. La primera etapa comprenderá desde el inicio de la investigación penal preparatoria hasta su cierre. La segunda etapa comprenderá desde la audiencia de control de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La tercera etapa comprenderá desde la apertura del juicio oral hasta el dictado del veredicto y, si el tribunal hubiese declarado la responsabilidad penal, también comprenderá la audiencia de determinación de la pena.

“En lo que respecta a la regulación de los honorarios de los incidentes, medidas cautelares y a la segunda o ulteriores instancias, se regirán por las reglas comunes.

“En los casos que intervenga la víctima con asistencia letrada, la actuación profesional se regirá por la regla de los incidentes”.

25. Incorporase como **artículo 50 bis** el siguiente texto cuyo título será *Procesos penales especiales*:

“El proceso por delito de acción privada se dividirá en dos etapas. La primera etapa comprenderá desde la interposición de la querrela hasta el auto de apertura a juicio si lo hubiere. La segunda etapa comprenderá desde la apertura del juicio oral hasta el dictado del veredicto y, si el tribunal hubiese declarado la responsabilidad penal, también comprenderá la audiencia de determinación de la pena”.

“El proceso por delito de acción pública bajo las reglas de la acción privada en lo que respecta a la regulación del honorario, se regirá por las reglas del proceso penal ordinario”.

“En el proceso abreviado pleno se regirá por las reglas del proceso penal ordinario reducido en un 30 %”.

“En el proceso abreviado parcial y el acuerdo de juicio directo se regirán por las reglas del proceso penal ordinario reducido en un 15 %”.

“El acuerdo de colaboración se regulará como una etapa del proceso penal ordinario”.

“El proceso de flagrancia se regirá por las reglas del proceso penal ordinario reducido en un 30 %”.

“El proceso penal juvenil y el seguido contra personas jurídicas se regirán por las reglas del proceso penal ordinario”.

“En los casos de extinción del proceso por disponibilidad de la acción penal se aplicarán las reglas del proceso penal ordinario reducido en un 30 % y en función de la etapa efectivamente trabajada”.

26. Incorporase como **artículo 50 ter** el siguiente texto cuyo título será *Ejecución penal*:

“La ejecución penal se regulará como una etapa diferente del proceso penal, no pudiendo en ningún caso la regulación ser inferior a treinta (30) “jus” por la totalidad de ésta. Para los planteos que se susciten durante el cumplimiento de la sentencia, las impugnaciones que se presenten contra las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria, el extrañamiento de un condenado y las modificaciones de las condiciones de cumplimiento de una pena, la regulación será de cinco (5) a veinte (20) “jus” en función de la complejidad del asunto, la labor profesional y el éxito obtenido. Los demás incidentes que se susciten y las impugnaciones de las decisiones del juez de ejecución se regirán por la misma escala y pautas”.

“Si durante la ejecución penal interviere la víctima con asistencia letrada, la actuación profesional se regirá por la misma escala y pautas que el párrafo anterior”.

27. Modifícase los **párrafos tercero y sexto del artículo 51** quedando redactados del siguiente modo:

“Cuando para proceder a la regulación fuere necesario establecer el valor de los bienes, y con anterioridad a la sentencia no se hubiere producido la determinación conforme el artículo 26, el juez diferirá el auto regulatorio, dejando constancia de ello en la sentencia definitiva”.

“Las regulaciones practicadas por los tribunales de segunda o ulterior instancia podrán ser impugnadas ante los mismos, por vía de reposición, en la cual el recurrente deberá expresar debidamente los motivos en que se funda su cuestionamiento”.

28. Modifícase el **primer párrafo del artículo 52** quedando redactado del siguiente modo:

“Los profesionales podrán solicitar la regulación de sus honorarios y cobrarla de su cliente, al cesar en su actuación y deberán ser regulados por el Tribunal”.

29. Modifícase el **primer párrafo del artículo 53** quedando redactado del siguiente modo:

“Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse por la parte condenada en costas, dentro de los diez (10) días de notificado el auto regulatorio firme, si no se fijare un plazo menor.”

30. Modifícase el **artículo 54** quedando redactado del siguiente modo:

“En el caso del último párrafo del artículo precedente, el cliente no condenado en costas deberá pagar los honorarios dentro de los diez (10) días contados a partir de la notificación del reclamo del profesional, pudiendo repetir del condenado en costas lo que abonare en tal concepto.”

31. Modifícase el **artículo 55** quedando redactado del siguiente modo:

*“Todo procedimiento judicial tendiente al cobro de los honorarios profesionales, se encuentra exenta del pago de tasas y alcanzado por el beneficio de gratuidad.
Se exime del pago de depósito a los recursos extraordinarios previstos en los Códigos procesales, cuando el objeto de los mismos sea el cobro o regulación de los honorarios profesionales.
La acción para el cobro de los honorarios tramitará por la vía de ejecución de sentencia.”*

32. Modifícase el **artículo 56** quedando redactado del siguiente modo:

“En cualquier caso, los honorarios generarán, desde su regulación hasta su efectivo pago, intereses a favor del profesional acreedor, que se calcularán aplicando la tasa activa del Banco Corrientes S.A., segmento 1, o la fijada en la sentencia si fuera mayor”.

33. Modifícase el **artículo 58** quedando redactado del siguiente modo:

“Los profesionales que violaren las prohibiciones establecidas en el artículo 57, serán sancionados con una multa equivalente a la suma que pactaren o percibieren. La sanción se impondrá por el juez que efectuó la designación, por el trámite previsto para los incidentes en el Código Procesal Civil y Comercial”.

34. Suprimase el **segundo párrafo del artículo 60**.

35. Modifícase el **tercer párrafo del artículo 62** quedando redactado del siguiente modo:

“A los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, será competente la Justicia en lo Penal donde se comete la infracción”.

36. Modifícase el **inciso f) del artículo 64** quedando redactado del siguiente modo:

“f) por la partición de herencia o bienes comunes por escritura pública o instrumentos privados, se fijará sobre el caudal a dividir de acuerdo con la siguiente escala:

“f.1) Hasta un valor equivalente a cuatrocientos (400) “jus” calculado al momento de la partición, el cuatro por ciento (4%);

“f.2) Desde un valor superior a cuatrocientos (400) “jus” hasta un valor equivalente a mil ochocientos (1.800) “jus” calculados al momento de la partición, el tres por ciento (3%);

“f.3) Desde un valor superior a mil ochocientos (1.800) “jus” calculado al momento de la partición, el dos por ciento (2%)”.

37. Modifícase el **artículo 65** quedando redactado del siguiente modo:

“Toda notificación al cliente, deberá realizarse en su domicilio real o electrónico, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos, en el expediente o en otro instrumento público”

Artículo 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

~

ANEXO

LEY 5822

ARANCELES Y HONORARIOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

Ámbito y presunción

Ámbito de aplicación

ARTICULO 1°.- Los honorarios de los abogados y procuradores por su actividad judicial o extrajudicial, cuando la competencia correspondiere a los tribunales provinciales de Corrientes, se regularán de acuerdo con esta ley, siempre que no hubiere acuerdo expreso.

Los honorarios tienen carácter alimentario y deben ser abonados en su totalidad por el obligado al pago. Para su regulación y cobro se aplicará exclusivamente esta ley provincial, no pudiendo ser disminuido por ninguna otra norma que no sea provincial.

Ámbito personal

ARTICULO 2°.- Los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en la presente ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación, o cuando mediare condena en costas a cargo de otras de las partes intervinientes en el proceso.

Presunción

ARTICULO 3°.- La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, en la medida de su oficiosidad, salvo en los casos en que conforme excepciones legales, pudieren o debieren actuar gratuitamente.

CAPITULO II

Pactos

Requisitos

ARTICULO 4º.- Los profesionales podrán pactar con sus clientes que los honorarios por su actividad en uno o más asuntos o procesos consistirán en participar en el resultado de éstos.

En estos casos, los honorarios del abogado y del procurador, en conjunto y por todo concepto, no podrán exceder del cuarenta por ciento (40%) del resultado económico obtenido, sin perjuicio del derecho de los profesionales a percibir los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria.

Cuando la participación del profesional en el resultado de pleito, sea superior al veinte por ciento (20 %), los gastos que correspondieren a la defensa del cliente y la responsabilidad de éste por las costas, estarán a cargo del profesional, excepto convención en contrario.

Los asuntos o procesos previsionales, alimentarios y de familia, no podrán ser objeto de pactos. Tampoco podrán pactarse honorarios exclusivamente con relación a la duración del asunto o proceso.

TITULO II

LABOR JUDICIAL

CAPITULO I

Principios

Pautas para fijar el monto del honorario

ARTICULO 5º.- Para fijar el monto del honorario, deberán tenerse en cuenta las siguientes pautas, sin perjuicio de otras que se adecuren mejor a las circunstancias particulares de los asuntos o procesos:

- a) el monto del proceso, monto de capital, más intereses y depreciación monetaria si correspondiera, si fuere susceptible de apreciación pecuniaria;
 - b) la naturaleza y complejidad del asunto o proceso;
 - c) el resultado que se hubiere obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada en el juicio por el vencido;
-

- d) el mérito de la labor profesional apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo;
- e) la actuación profesional con respecto a la aplicación del principio de celeridad procesal;
- f) la trascendencia jurídica, moral y económica que tuviere el asunto o proceso para casos futuros, para el cliente y para la situación económica de las partes.

Abogados. Pautas generales

ARTÍCULO 6º.- Los honorarios de los abogados de la parte ganadora por su actividad durante la tramitación en primera o única instancia, cuando se tratare de sumas de dinero o de bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, se fijarán en el quince por ciento (15%) del monto del proceso.

Los honorarios de los abogados de la parte vencida se fijarán en el doce por ciento (12 %) del monto del proceso.

Unidad de honorario profesional. Honorarios mínimos

ARTÍCULO 7º.- Instituyese, con la denominación “jus”, la unidad de honorario profesional del abogado o procurador, que representa el uno por ciento (1%) de la asignación mensual total correspondiente al cargo del Juez de Primera Instancia de la Justicia Provincial, con la sola exclusión de los rubros antigüedad y cargas de familia.

El Superior Tribunal de Justicia determinará el valor del “jus”, haciéndolo de forma inmediata ante variaciones de la asignación mensual tomada por referencia.

En ningún caso los honorarios de los abogados serán regulados por la labor desplegada en toda la extensión del proceso judicial en primera instancia, salvo disposición especial, en sumas inferiores a la equivalente al momento de la regulación a treinta (30) “jus”.

Si la labor del abogado no se desplegará en toda la extensión del proceso judicial, en ningún caso los honorarios se regularán en sumas inferiores al honorario mínimo proporcional correspondiente.

Procuradores

ARTÍCULO 8º.- Los honorarios de los procuradores serán fijados en un treinta y cinco por ciento (35%) de lo que correspondiere a los abogados.

Cuando los abogados también actuaren como procuradores, percibirán en el doble carácter los honorarios que correspondiere fijar si actuaren por separado abogados y procuradores.

Condición frente a la AFIP

ARTÍCULO 9º.- Previo a la regulación de honorarios, el Tribunal emplazará a los letrados intervinientes para que en el plazo perentorio de cinco (5) días acrediten el carácter que revisten frente al Impuesto al Valor Agregado, bajo apercibimiento de considerarse como monotributistas.

La regulación de los letrados que declararon su posición de “responsables inscriptos” se practicará adicionando al arancel que surja de las disposiciones de esta Ley, el porcentaje que deba tributar como Impuesto al Valor Agregado (IVA), detallando el concepto.

Actuación conjunta y sucesiva

ARTÍCULO 10.- Cuando actúen conjuntamente varios abogados o procuradores por una misma parte, a fin de regular honorarios se considerará que ha existido un solo patrocinio o una sola representación, según fuere el caso.

Cuando actúen sucesivamente, el honorario correspondiente se distribuirá en proporción a la importancia jurídica de la respectiva actuación y a la labor desarrollada por cada uno.

Litis consorcio

ARTÍCULO 11.- En los casos de litis consorcio, activo o pasivo, en que actúen diferentes profesionales al servicio de cualesquiera de las partes, los honorarios de cada uno de ellos se regularán atendiendo la respectiva actuación cumplida, al interés de cada litis consorte y a las pautas del artículo 5º, sin que el total excediere el cuarenta por ciento (40%) de los honorarios que correspondieren por la aplicación del artículo 6º de la presente. -

Asuntos o procesos propios

ARTÍCULO 12.- Los profesionales que actúen en asuntos o procesos propios, percibirán sus honorarios de las partes contrarias, si éstas fueren condenadas a pagar las costas; incluyendo el derecho procuratorio, en caso de corresponder.

Actuaciones posteriores. Presunción

ARTÍCULO 13.- Al solo efecto de regular honorarios, la firma del abogado patrocinante en un escrito implicará el mantenimiento de su intervención profesional en las actuaciones posteriores, aunque éstas no fueren firmadas por él. La intervención profesional cesará por renuncia del abogado, o cuando así lo manifestare en forma expresa el cliente o su apoderado.

Segunda o ulterior instancia

ARTÍCULO 14.- Por las actuaciones correspondientes a segunda o ulterior instancia, se regulará en cada una de ellas el treinta por ciento (30%) de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia.

Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el tribunal de alzada deberá adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de primera instancia, teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito de conformidad con el artículo 6º y regulará seguidamente los honorarios que correspondan por las tareas cumplidas en la alzada.

Administrador judicial

ARTÍCULO 15.- Si el profesional actuare como administrador judicial en proceso voluntario, contencioso o universal, en principio serán aplicadas las pautas del artículo 6º, primera parte, sobre el monto de las utilidades realizadas durante su desempeño. En circunstancias especiales, cuando el honorario resultante fuere un monto excesivamente elevado o reducido, podrá aplicarse el criterio de tener en cuenta, total o parcialmente, además de las pautas del artículo 5º, el valor del caudal administrado o ingresos producidos y el lapso de actuación.

Interventor y veedor

ARTÍCULO 16.- Si el profesional actuare como interventor el honorario se fijará en el cincuenta por ciento (50%) de lo que correspondería al administrador; si actuare como veedor, en el treinta por ciento (30%).

Inventariador, Tasador y Partidor

ARTÍCULO 17.- Si el profesional actuare como inventariador, tasador o partidor, el honorario se fijará para cada cargo en el veinte por ciento (20%) del que correspondiere por aplicación del primer párrafo del artículo 6º de la presente.

Peritos

ARTÍCULO 18.- Para fijar los honorarios de los peritos por informes periciales requeridos por tribunales de cualquier fuero, se tendrá en cuenta:

- a) El monto del interés económico comprometido por la prueba pericial y no necesariamente el monto del juicio.
- b) La naturaleza y complejidad de las tareas realizadas.
- c) El mérito de la labor profesional apreciado por la calidad, eficacia y extensión del trabajo.

El honorario mínimo establécese en diez (10) “jus”.

Rematadores

ARTÍCULO 19.- La regulación de honorarios de los rematadores se fijará sobre el producido de los remates que efectuaren por orden judicial, conforme el siguiente detalle:

- a) Por la venta de bienes inmuebles, títulos y acciones, el cuatro por ciento (4%).
- b) Por la venta de bienes muebles, el diez por ciento (10%).
- c) Por la venta de ganado: bovino, bubalino y ovino -en general- el cuatro por ciento (4%); y equino, mular, porcino y aves, el seis por ciento (6%).

Suspensión de la subasta

ARTÍCULO 20.- En caso de suspenderse la subasta por orden del tribunal competente, por causas no imputables al rematador, después que éste hubiere aceptado el cargo, tendrá derecho al reembolso de los gastos efectuados, y al cobro de los honorarios que fijará el tribunal, tomándose

como base el valor de plaza de los bienes, regulándose hasta un treinta por ciento (30%) de lo que hubiere correspondido por comisión, según las pautas determinadas en el artículo anterior.

Procesos arbitrales

ARTÍCULO 21.- En el proceso arbitral se tomará como base para la regulación de los honorarios profesionales el monto de la relación jurídica contractual o no contractual sometido a arbitraje, de acuerdo a las pautas establecidas en la presente ley, tanto que fuera de monto determinado o indeterminado y de conformidad al artículo 42.

El árbitro o el Tribunal arbitral al decidir la controversia deberán regular los honorarios de los profesionales del derecho, conforme a dichas pautas.

El árbitro, Tribunal o institución arbitral recibirán una retribución equivalente al 80% de los honorarios regulados a los profesionales de la parte vencedora, salvo disposición contractual en contrario.

Mediación y conciliación

ARTÍCULO 21 bis. - En las actuaciones de mediación los honorarios de los abogados de las partes no podrá ser inferior a cinco (5) "jus".

Si las partes arribasen a un acuerdo en la mediación o a una conciliación en cualquier etapa del proceso, a los fines de la regulación de honorarios se considerará tramitado un proceso completo. En estos casos, se aplicarán las pautas del primer párrafo del artículo 6º, considerando a ambas partes vencedoras".

Procesos y gestiones administrativas

ARTÍCULO 22.- En los procesos o gestiones administrativas que constaren en actuaciones escritas, los honorarios se fijarán en el sesenta por ciento (60%) de lo establecido en el primer párrafo del artículo 6º y 8º de la presente.

CAPITULO II

Monto del proceso y de los honorarios

Monto del proceso

ARTÍCULO 23.- Salvo disposición especial de esta ley, se considerará monto del proceso, la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvención o lo que resulte de la sentencia si fuere mayor, con más intereses y depreciación monetaria si correspondiere, calculado al momento de la regulación.

El mismo criterio se aplicará en caso de rechazo total o parcial de la demanda.

profesionales por su actividad, será el equivalente al número de “jus” que a continuación se detallan:

1. Nulidad del matrimonio, sesenta (60) “jus”;
2. Autorizaciones para contraer matrimonio, treinta (30) “jus”;
3. Autorización supletoria para salir del país no contradictoria, veinte (20) “jus”; si fuere contradictoria, cuarenta (40) “jus”;
4. Filiación e impugnación de la filiación, cuarenta (40) “jus”; si fuera post mortem, sesenta (60) “jus”; si se reclamase conjuntamente con daños y perjuicios, se aplicarán las reglas generales;
5. Delegación de la responsabilidad parental (artículos 643 y 657 del Código Civil y Comercial) no contradictoria veinte (20) “jus”; si fuere contradictoria cuarenta (40) “jus”;
6. Cuidado personal cuarenta (40) “jus”;
7. Derecho de comunicación cuarenta (40) “jus”;
8. Privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental cuarenta (40) “jus”;
9. Tutela no contradictoria, veinte (20) “jus”; si fuere contradictoria, cuarenta (40) “jus”;
10. Restitución internacional de niños, ochenta (80) “jus”;
11. Violencia familiar y de género, cuarenta (40) “jus”;
12. Información sumaria, veinte (20) “jus”;
13. Sistema de Protección integral de las niñas, niños o adolescentes y control de legalidad de las medidas excepcionales, cuarenta (40) “jus”;
14. Declaración de situación de adoptabilidad, cuarenta (40) “jus”;
15. Guarda con fines de adopción, cuarenta (40) “jus”;
16. Adopción, cuarenta (40) “jus”;
17. Etapa previa, veinte (20) “jus”.

En los incidentes iniciados en cada uno de estos procesos, destinados a modificar lo resuelto o convenido en el expediente principal, los honorarios mínimos que corresponde percibir a los profesionales por su actividad se regularán respetando los mismos mínimos indicados en este artículo para el proceso principal.

II.- *Procesos con contenido económico:*

1. En los juicios de alimentos se fijarán los honorarios considerando como monto del proceso la cantidad a pagar por todo concepto durante dos (2) años. Se aplicarán las pautas establecidas en el artículo 6º.
En los incidentes de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se tomará como base la diferencia que resulte de la sentencia por el término de dos (2) años.
2. En los procesos de divorcio en los que no haya acuerdo sobre ningún efecto del mismo, el monto de la regulación no podrá ser inferior a veinte (20) “jus”.

Cuando el proceso de divorcio culmine con el dictado de una sentencia homologatoria de uno o más efectos del divorcio, los honorarios regulados no podrán ser inferiores a cuarenta (40) "jus".

Si las partes arribasen a un acuerdo respecto de los bienes que integran la comunidad, el monto del proceso será el valor real y actualizado de dichos bienes y de acuerdo a la cuota parte que le fuera adjudicada a cada uno. En este caso se aplicarán las pautas del artículo 6° y los honorarios regulados no podrán ser inferiores a sesenta (60) "jus".

3. En la liquidación de la comunidad de bienes que se ventile en juicio autónomo el monto del proceso será el valor real y actualizado de los bienes que la integran y de acuerdo a la cuota parte que le fuera adjudicada por sentencia. Se aplicarán las pautas establecidas en el artículo 6°. Igual regla se aplicará en los juicios de carácter patrimonial derivados del cese de unión convivencial.
4. En los procesos de atribución de la vivienda familiar, el monto del juicio será el importe equivalente a dos (2) años del monto de la renta compensatoria del inmueble si esta estuviere establecida en la sentencia. En ningún supuesto el honorario regulado podrá ser inferior a sesenta (60) "jus".

En el trámite de la autorización supletoria en materia de bienes del matrimonio y las uniones convivenciales: El monto del proceso será el valor real y actual de los bienes objeto del juicio, aplicándose las pautas del artículo 6°.

5. En los procesos o incidentes por compensación económica se aplicará lo establecido en el artículo 23.

Previsionales

ARTICULO 33 bis. En los asuntos judiciales previsionales, los honorarios profesionales no podrán ser menores a veinte (20) "jus", más el derecho procuratorio establecido en artículo 8 de esta ley.

Por su parte, en los asuntos administrativos previsionales los honorarios serán el equivalente a la suma de dos meses de la prestación que al beneficiario-cliente corresponda.

Concursos y quiebras

ARTÍCULO 34.- En los concursos, quiebras y concursos preventivos, los honorarios serán regulados conforme a las pautas del artículo 5° y de la legislación específica.

El honorario del abogado patrocinante de cada acreedor se fijará aplicando las pautas del artículo 6°, primera parte, sobre:

- a) la suma líquida que debiere pagarse al patrocinado en los casos de acuerdo preventivo homologado;
- b) el valor de los bienes que se adjudicare, o la suma que se liquidare al acreedor, en los concursos civiles o quiebras;
- c) el monto del crédito verificado en el pertinente incidente.

Si la demanda progresa parcialmente, el honorario del abogado del actor se determinará considerándolo vencedor por el monto admitido y vencido por el rechazado y el del abogado del demandado se le fijará considerándolo vencido por el monto admitido y vencedor por el rechazado.

Si la demanda es rechazada totalmente se computará el monto reclamado en ella.

Proceso sin sentencia ni transacción

ARTÍCULO 24.- Cuando el honorario debiere regularse sin que se hubiere dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará monto del proceso la suma que, razonablemente y por resolución fundada, hubiera correspondido a criterio del tribunal, en caso de haber prosperado el reclamo del pretensor. Dicho monto no podrá ser en ningún caso superior a la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvención, cuando ésta se hubiere deducido, de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 23.

Sentencia posterior

ARTÍCULO 25.- Si después de fijado el honorario se dictare sentencia, se incluirá en la misma una nueva regulación, de acuerdo con los resultados del proceso.

Procedimiento para la determinación del valor

ARTÍCULO 26.- Cuando para la determinación del monto del proceso debiera establecerse el valor de bienes muebles o inmuebles, el tribunal correrá vista al profesional y al obligado al pago del honorario, para que en el plazo de cinco (5) días estimen dichos valores; el silencio se interpretará como aceptación de los valores estimados por la otra parte.

Si no hubiere conformidad, el tribunal, previo dictamen de un perito tasador designado de oficio, determinará el valor del bien y establecerá a cargo de quién quedará el pago del honorario de dicho perito, de acuerdo con las posiciones sustentadas respectivamente por las partes.

Sucesiones

ARTÍCULO 27.- En los procesos sucesorios, el monto será el valor del patrimonio que se transmitiere, real y actual al momento de la regulación, y el honorario será el que resultare del artículo 6°, primera parte, reducido en un veinticinco por ciento (25%). Sobre los gananciales, que correspondieren al cónyuge supérstite, se aplicará el cincuenta por ciento (50%) del honorario que correspondiere por la aplicación del primer párrafo del artículo 6°, reducido en un veinticinco por ciento (25%). Deberán computarse los bienes existentes en otras jurisdicciones, dentro del país.

En el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso el monto será el del patrimonio transmitido en cada una de ellas.

Si actuare más de un abogado en tareas que importaren el progreso del proceso sucesorio, los honorarios se fijarán de acuerdo con las bases precedentes, teniendo en cuenta el monto total del patrimonio transmitido, la calidad y utilidad de la tarea y su extensión; todos esos honorarios se reputarán comunes y quedarán a cargo de la sucesión.

Las actuaciones profesionales que se realizaren dentro del proceso sucesorio en el solo interés particular de alguna de las partes, se regularán separadamente y quedarán a cargo exclusivo de dicha parte.

Los honorarios de los profesionales que actúen como albacea, o que los asistieren, se fijarán de acuerdo con las pautas precedentes, respecto de las actuaciones de iniciación o prosecución del proceso.

Si la actuación del profesional albacea se hubiere limitado a lograr el cumplimiento de las mandas dispuestas en el testamento, los honorarios se fijarán atendiendo a su valor económico y a la extensión de las actuaciones cumplidas.

Procesos monitorios

ARTÍCULO 28.- En los procesos monitorios se aplicará, sobre el monto del proceso, el treinta y tres por ciento (33%) de las pautas del artículo 6º de la presente ley, no pudiendo el honorario ser inferior a diez (10) “jus”.

Desalojos y consignaciones

ARTÍCULO 29.- En los procesos por desalojo, el monto será el total de tres (3) años de alquiler; en caso que no existiere contrato, será el valor locativo estimado por igual plazo.

En los procesos por consignación de alquileres, el monto será el total que se consignare.

Medidas cautelares

ARTÍCULO 30.- En las medidas cautelares, ya sea que éstas tramiten autónomamente, en forma incidental o dentro del proceso, el monto del proceso será el valor que se asegurare y se aplicará el treinta y tres por ciento (33%) de las pautas del artículo 6º de la presente.

Expropiaciones

ARTÍCULO 31.- En los procesos por expropiación, el monto será el de la diferencia que existiere entre el importe depositado en oportunidad de la desposesión y el valor de la indemnización que fijare la sentencia o se acordare en la transacción, comparados en valores constantes.-

Retrocesiones

ARTÍCULO 32.- En los procesos por retrocesión, el monto será la diferencia entre el valor del bien al tiempo de la sentencia que hiciere lugar a aquella y el importe de la indemnización que hubiere percibido el expropiado o, en su caso, el de la transacción, todos ellos comparados en valores constantes.

Derecho de familia

ARTÍCULO 33.- 1.- *Procesos sin contenido económico:* En los procesos sobre derecho de familia no susceptibles de apreciación pecuniaria, los honorarios mínimos que corresponderá regular a los

Posesión, mensuras, deslindes, división de cosas comunes, escrituración

ARTÍCULO 35.- En las acciones posesorias, mensuras, deslindes, división de cosas comunes y por escrituración, el monto del proceso será el valor de los bienes objeto del mismo, determinado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 26, si la actuación hubiere sido en beneficio general, y con relación a la cuota parte defendida, si la actuación sólo hubiere sido en beneficio del patrocinado.

Incidentes

ARTÍCULO 36.- En los incidentes, el honorario se regulará entre el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%) de lo que correspondiere al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudiere tener con la solución definitiva del proceso principal, no pudiendo el honorario ser inferior a la suma de veinte (20) "jus".

Tercerías

ARTÍCULO 37.- En las tercerías, el monto será del cincuenta por ciento (50%) al setenta por ciento (70%) del que se reclame en el principal o en la tercería si el de ésta fuere menor.

Diligenciamiento de cédulas y oficios

ARTÍCULO 38.- Los honorarios por el diligenciamiento de cédulas y oficios provenientes de otros Tribunales no podrán ser inferiores a la suma de dos (2) "jus", y los de exhortos y oficios en los que se encomiende la producción de pruebas a la de cinco (5) "jus".

Medidas autosatisfactivas

ARTÍCULO 39.- En las medidas autosatisfactivas se aplicará lo dispuesto en el artículo 28.

Amparo, hábeas corpus y hábeas data

ARTÍCULO 40.- En los procesos de amparo, los honorarios se regularán teniendo en consideración el interés patrimonial que se persigue salvaguardar si lo hubiere, sin perjuicio de otras pretensiones, aplicando las pautas establecidas en los artículos 6º, 8º y 23, no pudiendo en ningún caso los del profesional que asistiera a la parte vencedora ser inferiores a veinte (20) "jus", ni los del que asistiera al vencido podrán superar el ochenta por ciento (80%) del monto que a aquel correspondiera.

En los procesos de hábeas corpus y hábeas data se regularán de acuerdo al artículo 43 de esta ley.

CAPITULO III

Etapas procesales

División en etapas

ARTÍCULO 41.- Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se considerarán divididos en etapas.

Procesos ordinarios, ordinarios por audiencias, laborales y contenciosos administrativos

ARTÍCULO 42.- Los procesos ordinarios, ordinarios por audiencias, laborales y contenciosos administrativos se considerarán divididos en tres (3) etapas. La primera, comprenderá la demanda o escrito de promoción, la reconvención y sus respectivas contestaciones; la segunda, la audiencia preliminar y las actuaciones sobre la prueba; y la tercera, la audiencia final, los alegatos y/o cualquier actuación posterior hasta la sentencia definitiva.

Procesos sumarios, sumarísimos, procesos abreviados, facultativos e incidentes

ARTÍCULO 43.- Los procesos sumarios, sumarísimos, procesos abreviados, facultativos e incidentes, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera comprenderá la demanda, la reconvención, sus respectivas contestaciones y el ofrecimiento de la prueba; la segunda, las actuaciones sobre producción de la prueba y demás diligencias hasta la sentencia definitiva.

Procesos de ejecución

ARTÍCULO 44.- Los procesos de ejecución, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y la oposición de excepciones y su contestación; la segunda, las actuaciones sobre producción de la prueba y demás diligencias hasta la sentencia definitiva. Los honorarios no podrán ser inferiores a veinte (20) "jus".

Los honorarios por la ejecución de sentencia se regularán en el 30 % de los honorarios regulados por el proceso principal.

Procesos especiales

ARTÍCULO 45.- Los procesos por incapacidad, inhabilitación o rehabilitación, rendición de cuentas, mensura y deslinde, expropiación y demás procesos especiales que no tramitaren por el procedimiento ordinario u ordinario por audiencia, se considerarán divididos en dos (2) etapas.

La primera, comprenderá el escrito inicial y su contestación; la segunda, las actuaciones posteriores hasta la sentencia definitiva.

Concursos y quiebras

ARTÍCULO 46.- Los concursos preventivos o quiebras, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera, comprenderá los trámites cumplidos hasta la declaración de quiebra o apertura del concurso; la segunda, los trámites posteriores hasta la clausura del proceso.

Procesos sucesorios

ARTÍCULO 47.- Los procesos sucesorios se considerarán divididos en tres (3) etapas. La primera, comprende el escrito inicial; la segunda, las actuaciones posteriores hasta la declaratoria de herederos o la aprobación de testamento; la tercera, los trámites posteriores hasta la terminación del proceso.

Procesos arbitrales

ARTÍCULO 48.- Los procesos arbitrales se considerarán divididos en las etapas correspondientes al procedimiento que se hubiere dispuesto seguir.

Denuncia penal. Procedimiento penal. Principios generales

ARTÍCULO 49.- La redacción de denuncia penal sin firma letrada en ningún caso será inferior a cinco (5) "jus". En tanto que la presentación de denuncia penal con firma letrada en ningún caso será inferior a diez (10) "jus".

En la regulación del honorario profesional se tendrá en cuenta el monto del proceso, aplicándose al afecto las reglas generales de la presente ley. Cuando se carezca de base, el tribunal deberá tener en cuenta las siguientes pautas: el daño causado por el delito o el daño evitado que la imputación hubiera podido traer aparejada, la complejidad de la causa, la cantidad de imputados, víctimas y hechos que conforman el objeto procesal, la naturaleza y calificación del o los hechos atribuidos, el tiempo de duración del proceso y, especialmente, el éxito obtenido en función de las pretensiones de la parte que se defiende o represente, no pudiendo en ningún caso la regulación ser inferior a noventa (90) "jus" por la totalidad del proceso.

Proceso penal ordinario

ARTÍCULO 50.- El proceso penal ordinario se dividirá en tres etapas. La primera etapa comprenderá desde el inicio de la investigación penal preparatoria hasta su cierre. La segunda etapa comprenderá desde la audiencia de control de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La tercera etapa comprenderá desde la apertura del juicio oral hasta el dictado del veredicto y, si el tribunal hubiese declarado la responsabilidad penal, también comprenderá la audiencia de determinación de la pena.

En lo que respecta a la regulación de los honorarios de los incidentes, medidas cautelares y a la segunda o ulteriores instancias, se regirán por las reglas comunes.

En los casos que intervenga la víctima con asistencia letrada, la actuación profesional se regirá por la regla de los incidentes.

Procesos penales especiales

ARTÍCULO 50 bis. - El proceso por delito de acción privada se dividirá en dos etapas. La primera etapa comprenderá desde la interposición de la querella hasta el auto de apertura a juicio si lo hubiere. La segunda etapa comprenderá desde la apertura del juicio oral hasta el dictado del veredicto y, si el tribunal hubiese declarado la responsabilidad penal, también comprenderá la audiencia de determinación de la pena.

El proceso por delito de acción pública bajo las reglas de la acción privada en lo que respecta a la regulación del honorario, se regirá por las reglas del proceso penal ordinario.

En el proceso abreviado pleno se regirá por las reglas del proceso penal ordinario reducido en un 30 %.

En el proceso abreviado parcial y el acuerdo de juicio directo se regirán por las reglas del proceso penal ordinario reducido en un 15 %.

El acuerdo de colaboración se regulará como una etapa del proceso penal ordinario.

El proceso de flagrancia se regirá por las reglas del proceso penal ordinario reducido en un 30 %.

El proceso penal juvenil y el seguido contra personas jurídicas se regirán por las reglas del proceso penal ordinario.

En los casos de extinción del proceso por disponibilidad de la acción penal se aplicarán las reglas del proceso penal ordinario reducido en un 30 % y en función de la etapa efectivamente trabajada.

Ejecución penal

ARTÍCULO 50 ter. - La ejecución penal se regulará como una etapa diferente del proceso penal, no pudiendo en ningún caso la regulación será inferior a treinta (30) "jus" por la totalidad de ésta. Para los planteos que se susciten durante el cumplimiento de la sentencia, las impugnaciones que se presenten contra las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria, el extrañamiento de un condenado y las modificaciones de las condiciones de cumplimiento de una pena, la regulación será de cinco (5) a veinte (20) "jus" en función de la complejidad del asunto, la labor profesional y el éxito obtenido. Los demás incidentes que se susciten y las impugnaciones de las decisiones del juez de ejecución se regirán por la misma escala y pautas.

Si durante la ejecución penal interviniera la víctima con asistencia letrada, la actuación profesional se regirá por la misma escala y pautas que el párrafo anterior.

CAPITULO IV

Procedimiento regulatorio y cobro

Regulación

ARTÍCULO 51.- A pedido de parte o de los profesionales se regularán los honorarios al dictarse sentencia.

El juez debe fundar el auto regulatorio.

Cuando para proceder a la regulación fuere necesario establecer el valor de los bienes, y con anterioridad a la sentencia no se hubiere producido la determinación conforme el artículo 26, el juez diferirá el auto regulatorio, dejando constancia de ello en la sentencia definitiva.

Cuando hubieren conceptos que no se encontraren determinados al momento de la sentencia, el juez regulará honorarios sobre la base de las sumas líquidas existentes, sin perjuicio del derecho del profesional a solicitar su ampliación una vez establecido el monto definitivo.

Las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia serán apelables en el plazo y del modo establecido para recurrir ésta. Las efectuadas por separado deberán ser impugnadas en el término de cinco (5) días de su notificación personal o por cédula al interesado y fundadas en el escrito de articulación del recurso contra ellas deducido.

Las regulaciones practicadas por los tribunales de segunda o ulterior instancia podrán ser impugnadas ante los mismos, por vía de reposición, en la cual el recurrente deberá expresar debidamente los motivos en que se funda su cuestionamiento.

ARTÍCULO 52.- Los profesionales podrán solicitar la regulación de sus honorarios y cobrarla de su cliente, al cesar en su actuación y deberán ser regulados por el Tribunal.

En los juicios contenciosos deberá regularse el mínimo del arancel que correspondiere, sin perjuicio del derecho a posterior reajuste, una vez que se determine el resultado del pleito.

CAPITULO V

Protección del honorario

Pago del honorario

ARTÍCULO 53.- Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse por la parte condenada en costas, dentro de los diez (10) días de notificado el auto regulatorio firme, si no se fijare un plazo menor.

En el supuesto que dicho pago no se efectúe, el profesional podrá reclamar el pago al cliente.

Pago por el cliente. Repetición

ARTÍCULO 54.- En el caso del último párrafo del artículo precedente, el cliente no condenado en costas deberá pagar los honorarios dentro de los diez (10) días contados a partir de la notificación del reclamo del profesional, pudiendo repetir del condenado en costas lo que abonare en tal concepto.

Procedimiento

ARTÍCULO 55.- Todo procedimiento judicial tendiente al cobro de los honorarios profesionales, se encuentra exenta del pago de tasas y alcanzado por el beneficio de gratuidad.

Se exime del pago de depósito a los recursos extraordinarios previstos en los Códigos procesales, cuando el objeto de los mismos sea el cobro o regulación de los honorarios profesionales.

La acción para el cobro de los honorarios tramitará por la vía de ejecución de sentencia.

Intereses

ARTÍCULO 56.- En cualquier caso, los honorarios generarán, desde su regulación hasta su efectivo pago, intereses a favor del profesional acreedor, que se calcularán aplicando la tasa activa del Banco Corrientes S.A., segmento 1, o la fijada en la sentencia si fuera mayor.

Prohibiciones en las designaciones de oficio

ARTÍCULO 57.- Los profesionales que fueren designados de oficio, no podrán pactar honorarios, ni percibir importe alguno a título de adelanto, excepto cuando se tratare de gastos, con cargo de oportuna rendición de cuentas y previo auto fundado.

Sanciones

ARTÍCULO 58.- Los profesionales que violaren las prohibiciones establecidas en el artículo 57, serán sancionados con una multa equivalente a la suma que pactaren o percibieren. La sanción se impondrá por el juez que efectuó la designación, por el trámite previsto para los incidentes en el Código Procesal Civil y Comercial.

Destino

ARTÍCULO 59.- Los importes de las multas serán destinadas al Colegio de Abogados de la Circunscripción Judicial correspondiente.

Apelación

ARTÍCULO 60.- La sentencia que impusiere la sanción, podrá apelarse ante el tribunal de alzada del juez que la hubiere impuesto.

Recaudos para dar por terminado el proceso

ARTÍCULO 61.- Los tribunales, antes de los dos (2) años de la última intervención profesional, al dar por terminado un juicio o expediente, disponer su archivo, aprobar transacción, admitir desistimiento, subrogación o cesión, ordenar el levantamiento de medidas cautelares y entrega de fondos, deberán hacerlo con citación de los profesionales cuyos honorarios no resulten de autos haber sido pagados y siempre que los mismos hubieren constituido domicilio legal a los efectos del presente artículo.

La citación no corresponderá en los casos en que existiere regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

Utilización del título profesional

ARTÍCULO 62.- Ninguna persona, fuera humana o jurídica, deberá usar las denominaciones de estudio jurídico, consultorio jurídico, oficina jurídica, asesoría jurídica u otras similares, sin mencionar los abogados que tuvieron a cargo su dirección.

Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento del Colegio de Abogados de la Circunscripción respectiva y una multa de cincuenta (50) "jus" solidariamente a los infractores.

A los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, será competente la Justicia en lo Penal donde se comete la infracción.

Los importes de las multas serán destinados al Colegio de Abogados de la Circunscripción Judicial correspondiente.

TITULO III

Labor extrajudicial

Gestiones extrajudiciales

ARTÍCULO 63.- Cuando se tratare de gestiones extrajudiciales en general, los honorarios se fijarán de acuerdo con las pautas del artículo 5°.

En ningún caso los honorarios serán inferiores al cincuenta por ciento (50 %) de lo que correspondería si la gestión fuere judicial.

Consultas, estudios y proyectos

ARTÍCULO 64.- Los honorarios de los abogados por su labor extrajudicial, salvo convenio distinto con el cliente, serán los siguientes:

- a) por consulta oral, no menos de un (1) "jus";
- b) por consulta evacuada por escrito, no menos de dos (2) "jus";
- c) por estudio de títulos de dominio de inmuebles, no menos de cinco (5) "jus";
- d) por elaboración de proyectos de estatutos o contratos de sociedad, del uno por ciento (1%) al tres por ciento (3%) del capital social, no pudiendo ser el importe a percibir inferior al equivalente a diez (10) "jus";
- e) por redacción de contratos que no fueren de sociedad, y de otros documentos, del uno por ciento (1 %) al cinco por ciento (5 %) del valor de los mismos, y no menos de dos (2) "jus";
- f) por la partición de herencia o bienes comunes por escritura pública o instrumentos privados, se fijará sobre el caudal a dividir de acuerdo con la siguiente escala:
 - f.1) Hasta un valor equivalente a cuatrocientos (400) "jus" calculado al momento de la partición, el cuatro por ciento (4%);

f.2) Desde un valor superior a cuatrocientos (400) “jus” hasta un valor equivalente a mil ochocientos (1.800) “jus” calculados al momento de la partición, el tres por ciento (3%);

f.3) Desde un valor superior a mil ochocientos (1.800) “jus” calculado al momento de la partición, el dos por ciento (2%);

g) por redacción de testamento, el uno por ciento (1%) del valor de los bienes y no menos de diez (10) “jus”.

El abogado podrá pedir la correspondiente regulación judicial, mediante el procedimiento establecido para los incidentes en el Código Procesal Civil y Comercial.

TITULO IV

Disposiciones complementarias y transitorias

Notificación al cliente

ARTÍCULO 65.- Toda notificación al cliente, deberá realizarse en su domicilio real o electrónico, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos, en el expediente o en otro instrumento público.

Normas de aplicación supletoria

ARTÍCULO 66.- En todo lo no previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial.

Disposiciones arancelarias especiales

ARTÍCULO 67.- Esta ley no modifica disposiciones arancelarias especiales contenidas en otras leyes, ni sus respectivas disposiciones procesales.

ARTÍCULO 68.- Deróganse los decretos leyes N° 100/2000 y 159/2001, y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 69.- Comunicar al Poder Ejecutivo.

Comisión redactora:

Dra. María Beatriz Benítez-Dr. Cesar H. E. Rafael Ferreyra- Dra. María Mercedes Sosa –
Dr. Juan David Antonio Castello - Dra. Elisa Manuela Schulz - Dr. Carlos Aníbal Rodríguez
- Dr. Marcos Facundo Leguizamón –Dr. Juan Manuel Caneva –Dr. Néstor Alejandro
Duhalde – Dr. Armando Daniel Recalde Portillo –Dr. Marco Sebastián Guglielmone
Fernández- Dr. Rodrigo Javier Nenda – Dr. Tomas Silvano -.Secretaria de Comisión: Dra.



Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia de Corrientes

ANEXO II

COMISION PARA LA REFORMA LEY N° 5822

ARANCELES Y HONORARIOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES

Dra. María Beatriz Benítez- Juez – Cámara de Apelaciones Civil y Comercial – Ctes. Capital

Dr. Cesar H. E. Rafael Ferreyra- Juez Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral– Curuzú Cuatiá.

Dra. María Mercedes Sosa – Juez 1º Instancia – Familia N°2- Ctes. Capital

Dr. Juan David Antonio Castello – Colegio de Abogados 1º Circunscripción

Dr. Marcos Facundo Leguizamón – Colegio de Abogados 1º Circunscripción

Dr. Carlos Aníbal Rodríguez – Colegio de Abogados 1º Circunscripción

Dra. Elisa Manuela Schulz - Colegio de Abogados 1º Circunscripción

Dr. Julio Manuel Caneva – Colegio de Abogados 2º Circunscripción

Dr. Néstor Alejandro Duhalde – Colegio de Abogados 3º Circunscripción

Dr. Marco Sebastián Guglielmone Fernández- Colegio de Abogados 3º Circunscripción

Dr. Armando Daniel Recalde Portillo – Colegio de Abogados 3º Circunscripción

Dr. Rodrigo Javier Nenda – Colegio de Abogados 4º Circunscripción

Dr. Tomas Silvano - Colegio de Abogados 5º Circunscripción

Dr. Alejandro Agustoni - Colegio de Abogados 5º Circunscripción

Secretaria de Comisión: Dra. María Alejandra Cabeza – Colegio de Abogados 3º Circunscripción-

Colaboradores

Dr. Augusto Arduino – Especialidad Concursos y Quiebras.

Dr. Miguel Antonio Benítez - Especialidad Mediación.





Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia de Corrientes

04/11/2021.-

Y VISTO:

Que el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia de Corrientes, sesionó en forma remota en el día de la fecha a fin de tratar el único punto del orden del día referido a la aprobación del **Anteproyecto de Reforma a la Ley 5822 de ARANCELES Y HONORARIOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES**, elaborado por la Comisión Especial creada al efecto.

Y CONSIDERANDO:

Que las recientes reformas a los Códigos Procesales de la Provincia de Corrientes que ya se han convertido en ley (CODIGO PROCESAL PENAL; CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL; CODIGO DE FAMILIA) y los próximos proyectos de reforma que cuentan con media sanción legislativa (CODIGO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; CODIGO DE PROCEDIMIENTOS LABORALES) han generado la imperiosa necesidad de adaptar la ley arancelaria a los nuevos tipos de procesos e institutos creados en los referidos cuerpos legales.

Ello motivó la creación, por parte de los cinco Colegios Públicos de Abogados de la Provincia de Corrientes, de la Comisión Especial Redactora de las reformas a la actual ley 5822, la que fue conformada por abogados de la matrícula, jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Que analizado el anteproyecto por el Consejo Superior reunido en pleno, entendiendo que el mismo contribuirá a que los Abogados y Procuradores, que ejercen y cumplen funciones en el ámbito de la provincia de Corrientes, tengan una regulación de honorarios, justa, digna, y de respeto por su trabajo profesional, en pos del mejoramiento del servicio de justicia.

EL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

RESUELVE:

1°) **APROBAR** el Anteproyecto de Reforma a la Ley 5822 de ARANCELES Y HONORARIOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, el que como ANEXO I forma parte del presente;

2°) **RECONOCER** por la destacada labor en la redacción del anteproyecto de Reforma a la Ley 5822 a los miembros integrantes de la Comisión Especial Redactora, cuyos nombres se hallan en el Anexo II de la presente.

3°) **REGISTRESE y ARCHÍVESE.**

LILIAN SAWOCZKA
Pte. Col Abog 1°

JULIO M. CANEVA
Pte. Col Abog 2°

MARCO GUGLIELMONE
Pte. Col Abog 3°

SUSANA RAGGIO
Pte Col Abog 4°

LUIS REGGIARDO
Pte Col Abog 5°



COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
de la Provincia de Corrientes



Colegio Público de Abogados
de la Provincia de Corrientes



Colegio de Abogados
de la Provincia de Corrientes